

RECURSO CÍVEL Nº 5069104-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE BRETAS SARACELLI JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

A 8ª TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR QUE A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, PROCEDA AO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA DE AHRA, À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS OCORRIDOS SOBRE TAL RUBRICA, BEM COMO A CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR OS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AHRA, A PARTIR DE 11/11/2017, SENDO APLICADO A TAXA SELIC, DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ, PARA RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EM SE TRATANDO DE VERBA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÃO SER CALCULADOS PELA TAXA SELIC, COM INCIDÊNCIA DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RECORRENTE VENCEDOR. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. APÓS CERTIFICADO O TRANSITO EM JULGADO, DÊ-SE BAIXA AO JUIZADO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO(A) RELATOR(A).

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de 11/11/2017, sendo aplicado a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, observada a prescrição quinquenal. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5069104-82.2024.4.02.5101

510015023156 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5069104-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE BRETAS SARACELLI JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **LUIZ HENRIQUE BRETAS SARACELLI JUNIOR** em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária incidente sobre os valores recebidos a título de Hora Repouso alimentação - HRA (*"ADICIONAL DE INTERVALO REFEIÇÃO (AD. INTERVALO)"*), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados, sob a alegação da natureza indenizatória da referida verba.

A sentença (Evento 14) julgou IMPROCEDENTE o pedido em razão do reconhecimento da natureza remuneratória das verbas denominadas HRA (*"Horas de Repouso Alimentação - HRA"*).

Em sede recursal (Evento 21), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Alega, para tanto, a necessidade da *"APLICAÇÃO IMEDIATA"* do Tema 306 da TNU quanto ao entendimento da não incidência de imposto de renda sobre HRA, dentre outros

VOTO

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base nos seguintes fundamentos (Evento 12):

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por LUIZ HENRIQUE BRETAS SARACELLI JUNIOR em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, pleiteando, basicamente, o seguinte: "...condenar a UNIÃO a ressarcir os valores já descontados, relativa ao imposto de renda sobre OS ADICIONAIS DE INTERVALO - HRA no valor de R\$ 47.038,90, retidos na fonte e cobrados também por ocasião dos reajustes anuais das declarações de renda; de agosto de 2019 até a sentença transitada em julgado, com a atualização das parcelas a vencer e, ate 12 meses da propositura da ação:..."

A parte autora emendou a inicial no Evento 7.

A UNIÃO FEDERAL apresentou contestação no Evento 12.

É o sucinto relatório. Decido.

Preliminarmente, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC e, considerando que no âmbito dos juizados especiais federais, pela sua celeridade e simplicidade de procedimento, não há despesas processuais, multas ou condenação em honorários que impeçam a concessão do benefício.

O cerne da presente demanda reside em definir se incide ou não imposto de renda sobre os valores percebidos pelo autor a título de Adicional de "Hora-Repouso-Alimentação", a chamada "AHRA" ou simplesmente "HRA".

*A previsão para tal pagamento possui respaldo no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, cuja **REDAÇÃO ATUAL** é oriunda das modificações estabelecidas pela Lei nº 13.467/2017, assim redigida:*

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

(.....)

§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

(...)"

Isso significa que, pela redação estabelecida pela Lei nº 13.467/2017, o pagamento de tais quantias possui natureza indenizatória, o que implicaria, por consequência, na impossibilidade de incidência de imposto de renda sobre aqueles valores.

Este é o entendimento que inclusive foi adotado pela Turma Nacional de Uniformização de jurisprudência (TNU), quando do julgamento do PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN, publicado em 09/12/2022 e Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, "in verbis":

"Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN"

RELATOR: Juiz Federal FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: SYLTON KARSON AZEVEDO CHAVARRIA

ADVOGADO(A): MARILIA MATOS SARAIVA (OAB BA060250)

ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO (OAB BA016911)

ADVOGADO(A): ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI (OAB BA018478)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. INTERVALO INTRAJORNADA. DIREITO À SAÚDE DO TRABALHADOR CONSISTENTE EM NÃO ESTAR A DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL

ARTS. 7º, XXII, 194, CAPUT, 197 E 200, II, QUE, EXCLUÍDA, ENSEJA, NOS TERMOS DA LEI N. 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) E DA PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA, PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA PURAMENTE INDENIZATÓRIA, SOBRE A QUAL NÃO HÁ ACRÉSCIMO PATRIMONIAL TRIBUTÁVEL. TEMA 306: "COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.467, DE 13/07/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 71 DA CLT E ESTABELECEU EXPRESSAMENTE A NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO OPERADO PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA, HABITUALMENTE CONHECIDO COMO ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO (AHRA), EM CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE DO TRABALHADOR (ARTS. 7º, XXII, 194, CAPUT, 197 E 200, II, BEM COMO ART. 5º, § 2º C.C. ARTS. 40 E 50 DA CONVENÇÃO 155 DA OIT, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO N. 1.254/94, HOJE CONSOLIDADA NO DECRETO N. 10.088/2019, E O ART. 7º, DO PACTO INTERNACIONAL RELATIVO AOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, DE 1966, INCORPORADO AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO N. 591/92), NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA PAGA A TAL TÍTULO". IMPROVIMENTO DO INCIDENTE.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencidos o relator e os Juízes Federais JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER e CAIO MOYSES DE LIMA, NEGAR PROVIMENTO ao pedido, nos termos do voto divergente do Juiz Federal FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, que lavrará o acórdão, julgando-o como representativo de controvérsia, fixando a seguinte tese para o Tema 306: "Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 40 e 50 da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título".

Brasília, 07 de dezembro de 2022".

Não obstante tais fatos, é preciso esclarecer alguns pontos.

Em **PRIMEIRO LUGAR**, antes da entrada em vigor da mencionada Lei nº 13467/2017, era pacífico o entendimento inclusive no âmbito do Egrégio STJ, de que as quantias pagas a título de AHRA (Adicional de Hora-Repouso-Alimentação) possuiriam **NATUREZA REMUNERATÓRIA**, na medida em que eram pagas pelo empregador em contraprestação à disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado ao seu repouso ou alimentação, nos termos do que estabelecido artigo 2º, parágrafo 2º da lei nº 5811/1972.

A matéria chegou inclusive a ser objeto de Embargos de Divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, justamente para definir qual seria o entendimento adotado por aquele Tribunal em relação ao tema.

Cabe aqui transcrever a EMENTA do citado julgamento (ERESP nº 1.619.117/BA), "in verbis":

Processo

ERESP 1619117 / BA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
2016/0209321-1

Relator

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento

27/11/2019

Data da Publicação/Fonte

DJe 08/05/2020

Ementa

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira

contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso. PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011. NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso. CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017."

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: ""Prosseguindo no julgamento, a Seção, por maioria, deu provimento aos embargos de divergência, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa." Os Srs. Ministros Og Fernandes (voto-vista), Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão."

De fato, o acórdão expressamente afirma que naquela oportunidade NÃO ESTAVA SENDO OBJETO DE DISCUSSÃO a nova redação implementada pela Lei nº 13.467/2017.

Com base em tal premissa, em **SEGUNDO LUGAR**, é preciso deixar claro que o Egrégio STJ permanece entendendo que a natureza jurídica daqueles valores pagos a título de Hora- Repouso-Alimentação (HRA) continua sendo de "remuneração", mesmo após o advento da lei nº 13.467/2017.

Em outras palavras, a despeito do que expressamente afirma o transcrito artigo 71, parágrafo 4º da CLT com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, o Egrégio STJ continua entendendo que aqueles valores possuem "**NATUREZA REMUNERATÓRIA**", razão pela qual incide imposto de renda sobre o mesmo.

Nesse sentido, é possível transcrever as seguintes ementas de acórdãos:

Relator : MINISTRO HERMAN BENJAMIN**EMENTA**

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.

1. Agravo Interno interposto de decisão que, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso Especial da agravante.

2. Não procede a alegação de intempestividade do Agravo Interno da Fazenda Pública e, por conseguinte, de violação da coisa julgada. A Fazenda Nacional foi intimada da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em 1º.8.2022, conforme termo de ciência de fl. 426, e-STJ. O Agravo Interno da União foi protocolado em 12.9.2022, dentro do prazo legal, conforme documento de fl. 438, e-STJ. Registre-se que "os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos" (AgInt nos EDcl no REsp 1.457.036/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27.3.2019).

3. A aventada violação ao princípio da dialeticidade também não se sustenta. O Agravo Interno da Fazenda Nacional, que levou à decisão de reconsideração ora agravada, foi bastante claro ao defender que "o fato de a Lei 13.467/2017, que alterou a redação do § 4º do art. 71 da CLT, ter atribuído natureza jurídica indenizatória/compensatória ao pagamento da AHRA não possui qualquer reflexo tributário. (...) cabe transcrever alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba relacionada à supressão da hora repouso alimentação - HRA, paga como retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, tendo em vista sua natureza eminentemente salarial (...)" (fl. 435, e-STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.

4. "A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021).

5. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 21/03/2023 a 27/03/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Humberto Martins, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques."

Brasília, 27 de março de 2023.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Relator

TRF1

Processo nº: 0022140-71.2011.4.01.3300

Classe: Apelação

Relatora: Desembargadora Federal MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER

Órgão julgador: Oitava Turma

Data da publicação: 02/04/2024

Ementa

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO COMUM. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos dos arts. 20 e 28 da Lei nº 8.212, de 1991, a contribuição a cargo do trabalhador incide sobre salário-de-contribuição mensal, considerado como sendo o total da remuneração auferida, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de que incide a contribuição previdenciária sobre a parcela denominada Hora Repouso Alimentação - HRA, paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972, em vista de ter natureza remuneratória, nos mesmos moldes das horas extraordinárias, mesmo após a vigência da Lei nº Lei 13.467/2017. Precedentes.

3. Em vista ainda da natureza remuneratória, pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser devido o imposto sobre a renda incidente sobre a parcela denominada Hora Repouso Alimentação - HRA. Precedentes.

4. Apelação não provida."

TRF1

Processo nº: 1040679-54.2023.4.01.0000

Classe: Agravo de instrumento

Relator: Desembargador Federal NOVELY VILANOVA

Data da publicação: 17/10/2023

Decisão

"A decisão 01.09.2023) recorrida indeferiu a liminar requerida pela impetrante Refinaria de Mataripe S.A. para suspender a exigência do crédito tributário de contribuição previdenciária, adicionais Rat/Sat e de terceiros sobre o adicional de hora de repouso e alimentação (processo referência, fls. 215-22). O julgado concluiu que mesmo após os Embargos de Divergência no REsp 1.619.117 (exigência do tributo até a entrada e vigor da Lei 13.467/2017), o STJ continua entendendo que essa alteração não modificou a natureza remuneratória da verba. A impetrante agravou alegando, em resumo, que essa verba tem natureza indenizatória conforme o art. 71, § 4º, da CLT mesmo depois da vigência da Lei 13.465/2017. Não existe probabilidade de provimento do recurso para conceder tutela provisória (CPC, arts. 300 e 932/II). Incide a contribuição previdenciária sobre adicional de hora de repouso e alimentação de que trata o art. 71, § 4º da CLT, considerando sua natureza salarial, mesmo depois da vigência da Lei 13.467/2017: § 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Nesse sentido vem decidindo o STJ: AgInt no REsp n. 1.922.731/SP, r. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, em 19.6.2023, dentre tantos outros.: Quanto à natureza jurídica da verba, o STJ possui o entendimento de que "a Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972. (...) O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária" (EREsp 1.619.117/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.5.2020). III - A alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o efeito de modificar o entendimento desta Corte. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN). AgInt no AgInt no REsp 1.963.274/SP, r. Ministro Hernam Benjamin, 2ª Turma em 27.03.2023:

2. O Agravo Interno da Fazenda Nacional, que levou à decisão de reconsideração ora agravada, foi bastante claro ao defender que "o fato de a Lei 13.467/2017, que alterou a redação do § 4º do art. 71 da CLT, ter atribuído natureza jurídica indenizatória/compensatória ao pagamento da AHRA não possui qualquer reflexo tributário. (...) cabe transcrever alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba relacionada à supressão da hora repouso alimentação - HRA, paga como retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, tendo em vista sua natureza eminentemente salarial

3. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.

4. "A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). As contribuições previdenciárias da empresa são calculadas sobre a folha de salários e incidem sobre as verbas de natureza salarial (Lei 8.212/1991, art. 22). Por isso, as contribuições de intervenção no domínio econômico (de terceiros, Incra, FNDE, entidades do Sistema S, Apex-Brasil, ABDI,

etc.) que têm a mesma base de cálculo são incluídas. Conforme a Lei 8.212/1991 do Plano de Custeio da Previdência Social, toda empresa paga a contribuição de 20% sobre a folha de salários (art. 22/I) e um adicional de 1% a 3% previsto no inciso II desse artigo sobre essa mesma base. Não existe contribuição para o RAT senão um adicional, de modo que quando a verba é salarial, incidem esses tributos e seus adicionais. **DISPOSITIVO** Indefiro a tutela provisória recursal. Intimar as partes (exceto o MPF), podendo a União/PFN responder em 30 dias."

Em **TERCEIRO LUGAR** é preciso atentar para o fato de que o julgamento proferido pela TNU no citado e já transcrito PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN ainda NÃO TRANSITOU EM JULGADO, uma vez que foi interposto Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ADMITIDO o incidente e determinada a remessa dos autos ao Egrégio STJ (Evento 82 daquele processo).

Nesta mesma decisão do Evento 82, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, Ministro Marco Aurélio Bellizze, salientou que a mencionada tese (nº 306/TNU), **".... não possui aplicabilidade imediata, pois ainda não transitou em julgado. Nos termos do art. 16, parágrafo 6º, VI do RITNU, as teses firmadas em representativo da controvérsia somente devem ser aplicadas após o trânsito em julgado do processo afetado".** **(GRIFFO NOSSO)**

Parece evidente, portanto, que é inaplicável ao caso concreto a "TESE nº 306/TNU", ainda mais quando existe jurisprudência do Egrégio STJ em sentido contrário e o incidente de uniformização de interpretação de lei foi admitido para processamento e julgamento.

De tudo que foi dito, entendo que apesar das alegações do autor, a jurisprudência do Egrégio STJ adota o entendimento de que as quantias pagas a título de adicional de Hora-Repouso-Alimentação (AHRA) possuem natureza remuneratória, razão pela qual é cabível a incidência de imposto de renda sobre as mesmas.

Diante de todo o exposto, **julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO** nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Custas "ex lege". Sem condenação em honorários advocatícios com base no art. 55 da lei nº 9099/95.

Intimem-se.

Pois bem, quanto ao tema, a 8ª Turma Recursal já possui entendimento sobre a não incidência de imposto de renda sobre valores de natureza indenizatória, como AHRA, a partir da entrada em vigor da Lei nº Lei 13.467/17, tal como pode ser observado nas seguintes orientações:

"PRECEDENTE 8 TR HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO). NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. SOMENTE PASSA A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA, COM A MUDANÇA DA LEI TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467, MOTIVO PELO QUAL, A PARTIR DE TAL DATA, NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. POSIÇÃO DO STJ.

Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116. Rel. JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Unânime. Sessão virtual de 18/08/2020."

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Processo nº 5008667-83.2022.4.02.5121. Rel. JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO. Unânime. Sessão virtual de 13/06/2023."

A propósito, insta destacar o art. 71, caput, §4º, da Lei nº 13.467/2017, que trouxe alterações no CLT, referente ao pagamento de intervalo intrajornada de natureza indenizatória.

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)**

Por esses fundamentos, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de 11/11/2017, sendo aplicado a

taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, observada a prescrição quinquenal. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.